REFLEXIONES EN TORNO AL PROYECTO DE TRATADO DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL CENTROAMERICANA*

Eduardo Lizano

(Universidad de Costa Rica y Academia de Centroamérica)

INTRODUCCIÓN

Hace ya más de un año y medio que el Comité de Alto Nivel para el Perfeccionamiento y la Restructuración del Mercado Común Centroamericano (CAN) hizo entrega oficialmente a los cinco gobiernos de la América Central del Proyecto de Tratado de la Comunidad Económica y Social Centroamericana (CESCA). Culminaban así las labores que se habían realizado ininterrumpidamente durante dos años y medio.[1] La importancia de este nuevo proyecto de Tratado es innegable. De ser acogido y aprobado por los gobiernos de la región se constituiría en el fundamento de mayor relevancia del ordenamiento jurídico del proceso de integración centroamericana; además, pondría fin al largo periodo de anormalidad que vive el Mercado Común Centroamericano (MCCA) después de los acontecimientos que lamentablemente ocurrieron entre Honduras y El Salvador en 1969.[2] Sin embargo, a pesar del empeño y del entusiasmo, el Proyecto de la CESCA no ha recibido debida consideración por parte de los gobiernos centroamericanos.

Este trabajo tiene por objeto hacer un análisis crítico del nuevo proyecto de tratado, sin pretender estudiar los 311 artículos que lo compo-

* Basado en una conferencia pronunciada en el Segundo Congreso Nacional de Economistas, Tegucigalpa, Honduras, octubre de 1977. Varias personas, entre ellas Ernest Haas, Clark Reynolds, José Sancho y Larry Willmore, hicieron comentarios muy útiles a una primera versión de este trabajo, lo cual permitió eliminar algunos errores; los que aún queden son responsabilidad exclusiva del autor.

[1] El CAN fue creado por la Primera Reunión para el Perfeccionamiento y Restructuración del Mercado Común Centroamericano (Ministros de Economía, de Hacienda y Presidentes de los Bancos Centrales) en diciembre de 1972; integrado en julio de 1973, comenzó sus labores en agosto del mismo año y las finalizó 31 meses después en marzo de 1976 cuando el Proyecto de Tratado se entregó a los presidentes y jefes de Estado centroamericanos. El CAN estuvo integrado por un comisionado nacional y un comisionado alterno de cada uno de los países; contó con el apoyo institucional de la SIECA y la ayuda financiera del EBCIE y del BID.

[2] Después de estos acontecimientos se han hecho varios intentos para buscar una solución adecuada a la situación centroamericana sin éxito. Un análisis sobre dichos intentos se encuentra en José Sancho: "Anormalidad y transición del sistema institucional centroamericano" (diciembre de 1972), ICAP, Documento sobre aspectos institucionales de la integración centroamericana, mimeografiado, San José, julio de 1973.

nen; se trata más bien de fijar la atención sobre aquellos puntos que tienen una mayor trascendencia. Para este efecto las páginas siguientes se dividen en cuatro secciones. La primera se dedica a analizar ciertos aspectos institucionales. En la segunda se aborda el tema del interés nacional y del interés regional. En la tercera se examina el alcance de los compromisos que adquirirían los países miembros. En la cuarta y última se hacen algunas observaciones finales.

Sección I. Organización institucional

Se ha indicado que en el MCCA "los mecanismos regionales resultaron cada vez más inapropiados durante la década de 1960 para la resolución rápida y efectiva de los principales problemas que se planteaban al proceso de desarrollo integrado".[3] No es, pues, de extrañar que la organización institucional ocupe un lugar destacado en el proyecto de la CESCA. Existen a este respecto dos proposiciones de especial interés: la creación de la Comisión y el Tribunal y el fortalecimiento del Consejo.

A) Creación de la Comisión y del Tribunal

Se trata de entes nuevos de naturaleza eminentemente regional. Son ellos los que caracterizan con mayor fuerza y nitidez la transición de un esquema de integración esencialmente intergubernamental a otro en el cual el hincapié se hace en un marcado sentido comunitario. No interesa en esta oportunidad analizar los detalles de estas dos entidades, sino más bien dirigir la mirada a los siguientes puntos: primero, la Comisión y el Tribunal como nuevos centros de poder; segundo, la necesidad de su establecimiento; y, tercero, la posibilidad de su creación, dadas las circunstancias actuales por que atraviesan los países centroamericanos.

a) Tanto la Comisión como el Tribunal representan nuevos centros de poder. La Comisión lo deriva principalmente de las atribuciones que se mencionan a continuación: la facultad de iniciativa ante el Consejo (artículos 26, *b* y *c* y 284), la imposibilidad del Consejo, excepto en casos muy especiales, de tomar decisiones sin previo pronunciamiento de la Comisión (art. 13, *e*), la obligación de vigilar el cabal cumplimiento de las disposiciones del Tratado, y de los instrumentos complementarios o deri-

[3] SIECA, *El desarrollo integrado de Centro América en la presente década*, tomo 1, BID/INTA, Buenos Aires, 1973, p. 38.

vados (art. 26, *a*), la independencia de sus miembros (art. 33), la posibilidad de dictar y tomar resoluciones de carácter vinculante para los países miembros (arts. 25 y 46), el grado de permanencia de sus miembros frente a la composición cambiante del Consejo[4] y las limitaciones para destituir a los miembros de la Comisión (art. 35). El poder del Tribunal proviene esencialmente de las disposiciones del artículo 60. En éste se estipula como ámbito de su competencia: primero, decidir sobre la legalidad de una parte, de los actos de todos los órganos de la CESCA y de otra, de los actos y de las omisiones de los Estados miembros acerca de las obligaciones que les imponen el Tratado de la CESCA y los instrumentos derivados y complementarios, como los reglamentos (inciso *a)* y segundo, resolver los recursos por incompetencias, infracciones y violaciones del Tratado de cualquier norma jurídica comunitaria o por abuso de poder de cualquiera de los órganos de la comunidad (inciso *ch*). Es importante tener presente que al referirse a todos los órganos de la comunidad se incluye, consecuentemente, el organismo intergubernamental; es decir, el Consejo. Por otra parte, los tribunales nacionales tienen que consultar y acoger las interpretaciones del Tribunal en todo aquello que se refiera a la integración (art. 63) y, además, de acuerdo con el artículo 64, el Tribunal dicta sentencias que tienen fuerza ejecutiva en los Estados miembros.

El poder de que disfrutan la Comisión y el Tribunal tiene dos limitaciones importantes que deben señalarse. En cuanto a la Comisión, en el artículo 47 se contempla la posibilidad de que los Estados miembros requieren efectuar ciertos actos obligatorios (legislativos o de otra índole) antes de poder poner en vigencia, en su respectivo país, los decretos, acuerdos y resoluciones comunitarias. Esto abre las puertas para que los países atrasen indebidamente la aplicación de las disposiciones comunitarias y obstaculicen deliberadamente la marcha del proceso de integración.

[4] El art. 12 de la CESCA prevé la posibilidad de integrar el Consejo con representantes permanentes; sin embargo, la tendencia en Centroamérica es más bien que el Consejo esté constituido por los ministros nacionales encargados del asunto de que se trate. En la CEE también se ha planteado este problema de la desigualdad de condiciones que se crea entre una comisión integrada por miembros permanentes y un Consejo formado por representantes que cambian según sea el tema a tratarse. En la CEE hubo necesidad, con el fin de subsanar al menos parcialmente el problema, de que cada país nombrara un representante nacional permanente en Bruselas, que no es miembro del Consejo, pero que sigue día a día la marcha del proceso de integración, permitiéndole así al país tener una visión de conjunto de la situación del mercado común y no parcial como es el caso de los ministros que participan en el Consejo esporádicamente. Estos representantes nacionales permanentes han formado el COREPER, Comité de Representantes Permanentes. Para un comentario sobre sus ventajas y debilidades véase *The Economist*, septiembre 3 de 1977, pp. 49-54.

Sin embargo, debe observarse que: primero, los países no tienen que aprobar las disposiciones comunitarias; su aplicación es obligatoria. Y segundo, los países se comprometen, en el mismo artículo 47, a dar prioridad a la aprobación de los asuntos que necesitan algún trámite previo; por lo demás, los países están obligados "a no establecer, convenir ni tomar medida alguna que sea contraria a las normas de este instrumento o que de algún modo obstaculice su aplicación" (art. 8). En relación con el Tribunal, la limitación surge de la falta de instrumentos y procedimientos en la CESCA para hacer cumplir sus sentencias, de manera que mientras no se llene esta laguna resultaría bastante difícil tratar de obligar a un país a acatar aquellas resoluciones del Tribunal con las cuales no estuviera de acuerdo.

Debe aceptarse que la Comisión y el Tribunal propuestos en la CESCA tienen facultades bastante más limitadas que las entidades correspondientes de la CEE y lo mismo puede decirse de la Junta del Pacto Andino; ello no debe ser óbice, sin embargo, para reconocer el hecho de que la CESCA crea nuevos centros de poder hasta el momento inexistentes en el proceso de la integración centroamericana.

b) Las razones que se han dado para crear estos dos nuevos centros de poder son: *i)* en el caso de la Comisión, la conveniencia de percibir, promover y defender el interés regional frente al interés nacional de los países miembros; este tema es de gran importancia y se analizará en la próxima sección y *ii)* en cuanto al Tribunal, la necesidad de dirimir los conflictos y disputas que inevitablemente se presentan en un programa de integración. En relación con este último punto, no cabe duda de que es indispensable buscar una solución oportuna y expedita a los conflictos que se presenten; de no ser así, los problemas se agudizarían y los países recurrirían a las vías de hecho para resolverlos. De ahí, pues, el carácter imprescindible de un órgano contralor de la legalidad.

El problema no reside ahí, sino más bien en la posibilidad de que el Tribunal amplíe o restrinja el ámbito de la integración, aumente o disminuya el poder de la Comisión y de otras instituciones comunitarias por la vía de la interpretación sobre el alcance y la naturaleza de las disposiciones de los tratados. Los magistrados llegarían así a tener prácticamente facultades legislativas, las cuales deberían estar reservadas exclusivamente a los organismos políticos y no a los de carácter judicial. Bien podría argumentarse que el magistrado tan sólo interpreta la voluntad libremente expresada y aceptada por los países miembros en los tratados y desentraña las consecuencias que de ellos se derivan; el magistrado no podría ir

más allá de aquello estipulado en los tratados. Pero la realidad puede ser muy distinta si se para mientes en: primero, las decisiones del Tribunal son inapelables;[5] segundo, el Tribunal no está sometido a ningún control democrático;[6] y, tercero, la modificación de los tratados requiere el acuerdo unánime de los países miembros. ¿Se abriría así acaso la vía para una dictadura de los magistrados? Si éstos, por un exceso de celo integracionista, tratan de promover la integración más allá de donde los gobiernos desean y pueden ir, se estarían sembrando tempestades, e igual sucedería en el caso contrario.

El problema planteado no es una quimera, ni una mera ilusión. En el caso de la CEE la Corte ejerce una función que se ha extendido más allá de la letra de los tratados originales,[7] y Pescatore indica que la Corte de Justicia "ha podido llegar, invocando el principio del efecto útil, a decisiones constructivas en lo que se refiere a la definición de competencias y de poderes de la Comunidad", para añadir más adelante que "la jurisprudencia de la Corte de Justicia se ha transformado, dentro del marco de las comunidades, en un factor poderoso de evolución del derecho comunitario en dirección de los objetivos, inmediatos o lejanos, asignados a la construcción europea".[8] No cabe duda de que el Tribunal en el caso del MCCA es necesario y de que debe, al igual que la Corte de Justicia en la CEE, desempeñar una "acción creadora" y participar activamente en el desarrollo de las nociones que están esbozadas en los tratados; es decir, en la construcción paulatina de la comunidad centroamericana. Los problemas son dos: primero, saber si el Tribunal ha de llevar a cabo esta tarea solo o si, por el contrario, cuando se trate de la interpretación auténtica de ciertos principios fundamentales y de ciertas cláusulas esenciales de los tratados, el Tribunal ha de actuar en forma compartida; y, segundo, determinar cuál es el tipo de control democrático que debe ejercerse sobre el Tribunal.

c) La CESCA plantea una modificación política importante: la creación de un poder regional, diferente del de los gobiernos y representado en parte por la Comisión y en parte por el Tribunal. El nuevo proyecto de tratado implicaría así una variación apreciable en cuanto a la forma como

[5] Arts. 69 y 70 de la CESCA.

[6] En el proyecto de la CESCA es sumamente difícil destituir a los magistrados del Tribunal e igualmente difícil impedir su reelección (arts. 52 y 55).

[7] J. C. Gautron, "Influence des Communautés Européenes sur les Structures du Povoir Politique Français depuis 1958", *Le Pouvoir, Mélanges offerts a Georges Burdeau*, París, 1977, página 434.

[8] P. Pescatore, *Derecho de la integración: nuevo fenómeno en las relaciones internacionales*, BID/INTAL, Buenos Aires, 1973, pp. 35 y 76.

se han adoptado las decisiones en el MCCA y, por ende, entrañaría también un cambio en la estructura del poder en Centroamérica. Hasta el presente han sido los gobiernos (y los grupos de presión nacionales) los que han tomado las decisiones; especialmente, los empresarios industriales han tenido una participación marcada en el funcionamiento del MCCA, si bien no *de jure* (no existe un procedimiento de consultas obligatorias al sector empresarial), sí *de facto*, dada la influencia que ejercen sobre los ministros, la inclusión de sus representantes en las delegaciones nacionales y el *lobby* durante las negociaciones intergubernamentales.[9]

La CESCA pretende alterar esta situación mediante el establecimiento de nuevos centros de poder sobre los cuales los gobiernos (y los grupos de presión nacionales) no podrían ejercer tanta influencia y control. Esta transferencia de poder es difícil de que pueda llevarse a cabo, pues se trata de permitir a nuevos actores (Comisión y Tribunal) compartir el ejercicio del poder. Y la dificultad se debe a la precaria situación sociopolítica que prevalece en la mayoría de los países centroamericanos. La magnitud de los conflictos sociales exige a los grupos que tienen o detentan el poder hacer el máximo esfuerzo para no perder el control de los instrumentos que les permiten mantener el *statu quo* y también para impedir que medidas o acciones integracionistas agraven la situación interna de por sí ya grave.

Aquí se presenta uno de los obstáculos principales para que los grupos sociales en el poder vean con buenos ojos la creación de la CESCA; difícilmente podrían ellos, en efecto, aceptar, de una parte, la aparición de nuevos actores que vienen, quiérase o no, a competir en el ejercicio del poder, y, de otra, la pérdida, total o parcial, explícita o implícita, del control sobre la administración de no pocos instrumentos importantes de política económica que conlleva el establecimiento de la CESCA.

B) Fortalecimiento del Consejo

En el tratado de la CESCA se establecen no pocas normas de carácter

[9] La más reciente manifestación de la influencia de los empresarios industriales en el MCCA ha sido la decisión de los gobiernos centroamericanos de prorrogar por cinco años más el Convenio de Incentivos Fiscales, que es la principal fuente de los subsidios que se otorgan a las empresas manufactureras. Esta decisión equivale, según Rodolfo Solano, excomisionado de Costa Rica en el CAN, a dar un "entierro de segunda clase" a la CESCA, ya que los industriales, una vez extendidos por cinco años más los incentivos fiscales, no tendrán mayor interés en la restructuración del MCCA (*La Nación*, 9 de junio de 1977); la respuesta de Jorge Sánchez, entonces a cargo del Ministerio de Economía de Costa Rica, indicó que "se estableció el periodo de cinco años... en el entendido de que de esa transición dependa la restructuración y perfeccionamiento del MCCA" (*La República*, 22 de junio de 1977).

general que deberán desarrollarse posteriormente para aplicarlas en forma gradual conforme lo requiere el progreso del proceso de integración y lo señale la experiencia. Ahora bien, este desarrollo y aplicación se llevarán a cabo sin necesidad de recurrir cada vez a la Asamblea Legislativa de cada país, sino sería tarea primordial del Consejo. Surge así un Consejo con mucho mayor poder que el Consejo Económico creado por el Tratado General de Integración. El aspecto importante reside en el hecho de que este mayor poder del Consejo lo adquiere a costas de la asamblea legislativa de los países miembros. La CESCA otorga al Consejo facultades que hasta ahora han sido responsabilidad del poder legislativo.[10] Y como el Consejo está formado por miembros o representantes del Poder Ejecutivo, la CESCA entraña entonces, en última instancia, un debilitamiento aún mayor del que ya existe en algunos países centroamericanos del Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo. La CESCA propone así no sólo que los países pierdan poder ante la Comunidad, sino que también dentro de cada país el Poder Legislativo haga otro tanto *vis-à-vis* el Poder Ejecutivo.[11] Esto significaría una pérdida de importancia del Poder Legislativo, la cual es por sí ya bastante restringida en casi todos los países centroamericanos. Esta situación se ve grandemente agravada por las normas del artículo 284. En éste se otorgan al Consejo poderes claramente legislativos, ya que en todos aquellos casos en los cuales el Tratado de la CESCA no previera las facultades y los medios "indispensables para alcanzar cualquiera de los objetivos de la Comunidad, el Consejo, a propuesta de la Comisión, adoptará por unanimidad las disposiciones adecuadas al caso..." (art. 284). Lo anterior sería menos grave si se diera alguna de las tres circunstancias siguientes: *a)* si el sistema político fuera parlamentario, ya que en este caso el Poder Ejecutivo sería prácticamente una extensión del Poder Legislativo y éste lo podría deponer; pero en Centroamérica los sistemas son de tipo presidencialista, de

[10] "... los decretos comunitarios serán verdaderas leyes o reglamentos, según el caso, y a través de los mismos se pondrá en obra la función legislativa o cuasi legislativa que el Proyecto le atribuye al Consejo", Dante Ramírez y Gautama Fonseca, "Principales aspectos jurídico-institucionales del Proyecto de Tratado de la Comunidad Económica y Social Centroamericana", *Cuadernos de la* SIECA, núm. 1, octubre-diciembre de 1976, p. 60.

[11] Esto ha sucedido así también en la CEE. Gautron, *op. cit.*, explica cómo la integración ha modificado grandemente el ejercicio tradicional de las facultades legislativas, p. 427. Por su parte Pescatore señala, refiriéndose a la CEE, que "la característica más destacada del sistema es ciertamente el establecimiento de un poder legislativo común; es decir, un poder capaz de crear, día a día, reglas comunes que se imponen a los Estados participantes...", *op. cit.*, p. 48. Es interesante observar que al perder poder la Asamblea Legislativa y ganarlo el Poder Ejecutivo, las actividades de presión y de *lobby* de los grupos de interés se desplazan de la primera al segundo, lo cual exige una ampliación administrativa y burocrática apreciable de ciertos ministerios.

manera que existe una gran independencia entre ambos poderes; *b)* si existiera un Parlamento regional que pudiera ejercer cierto grado de control tanto sobre los organismos regionales (la Comisión, por ejemplo), como sobre ciertas de las actividades del Consejo; pero la CESCA no prevé, ni en embrión, la creación de un Parlamento dentro de la organización institucional que se propone crear; y, *c)* si el Consejo Económico y Social fuera un organismo mejor estructurado y más poderoso de lo que contempla la propuesta de la CESCA, sin que ello signifique darle facultades de decisión pero haciendo obligatoria su consulta en una gama amplia de asuntos.[12]

SECCIÓN II. INTERÉS NACIONAL E INTERÉS REGIONAL

Se ha insistido, una y otra vez, que uno de los problemas más importantes en la historia del MCCA ha sido el hincapié desmedido que se ha puesto en los intereses nacionales y la consiguiente postergación y relegamiento del interés regional.[13] Esto se ha debido al carácter eminentemente intergubernamental del proceso y a la ausencia de elementos verdaderamente comunitarios. La CESCA trata de enderezar esta situación mediante la creación de la Comisión y del Tribunal. Estos organismos permitirían elaborar y expresar, vigilar y promover y, si fuera del caso, también defender el interés regional; es decir, de la Comunidad como un todo, frente a los intereses nacionales. También ayudarían a coordinar y armonizar los intereses nacionales. Así, para Ramírez y Fonseca, "era indispensable crear un mecanismo que representara el interés de la región en su conjunto, ya que la perspectiva desde la cual los correspondientes funciona-

[12] El Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha sugerido que el Consejo Económico y Social debería tener derecho de iniciativa para hacer propuestas y que sus recomendaciones deberían ser atendidas no sólo por la Comisión, sino también por el Consejo (SIECA, *Carta Informativa*, núm. 185, marzo de 1977, p. 4). En la CEE, el Consejo Económico y Social juega un papel mucho más importante que el que se le asigna en el proyecto de la CESCA, véase D. McLaughlin, "The Works and Aims of the Economic and Social Committee of the EEC and Euratom", *Journal of Common Market Studies*, septiembre de 1976, pp. 9-28.

[13] Lizano y Willmore indican que "no hubo tampoco posibilidad de elaborar una posición regional sobre determinados problemas nacionales que afectaban el proceso como un todo..." ("La integración económica de Centro América y el Informe Rosenthal", EL TRIMESTRE ECONÓMICO, enero-marzo de 1975, p. 21.) Véase también E. Lizano, "El proceso de integración económica", E. Torres-Rivas (comp.), *Centroamérica hoy*, Siglo XXI Editores, México, 1975, especialmente pp. 190-197. Este no es un problema típico del MCCA, sino se encuentra en la gran mayoría de los programas de integración. Así se afirma que "un problema general, común a todas las organizaciones internacionales o regionales, es el equilibrio que debe conseguirse en la administración de los intereses nacionales en función de un objetivo común", D. Sidjanski, *El papel de las instituciones en la integración regional entre países en desarrollo*, Naciones Unidas, TD/B/422, Nueva York, 1974, p. 151.

rios gubernamentales aprecian la realidad suele estar influida por las circunstancias particulares del Estado a cuyo nombre actúan y no por aquellas que constituyen la totalidad de los intereses que se busca armonizar o unificar".[14]

Se plantean dos tipos de problemas: el primero, el que atañe a la posible discrepancia entre el interés nacional y el interés regional; y, segundo, el que se refiere a la validez operacional de ambos conceptos.

A) Las discrepancias entre el interés nacional y el interés regional se originan, en última instancia, en el hecho de que conforme avanza el proceso de integración, los países miembros deben aceptar voluntariamente perder el control, total o parcial, que ejercían sobre un número creciente de instrumentos de política económica y social. Estos instrumentos serán administrados en forma conjunta (organismo intergubernamental) o en forma comunitaria (organismo supranacional). No interesa aquí la discusión acerca de si ello implica o significa pérdida de soberanía nacional, ejercicio conjunto de la soberanía o una "soberanía limitada, compartida, transferida, o puesta en común".[15] El hecho que debe reconocerse es simplemente que los países miembros ven restringidos, desde el punto de vista nacional, sus grados de libertad, ya que no pueden tomar las decisiones de política económica y social de manera igual a como lo hacían antes de participar en el programa de integración. Así, los países deben aceptar voluntariamente limitar sus opciones en cuanto al posible uso de instrumentos nacionales de política y a la fijación nacional de objetivos. Esto se refiere tanto a los compromisos explícitos (por ejemplo, no modificar unilateralmente el arancel externo común) o implícitos (por ejemplo, si existe un tipo de cambio fijo y único, aceptar restricciones en el uso del instrumento monetario), como a los referentes a la política coyuntural (por ejemplo, las limitaciones impuestas en la política de salarios, de precios y monetaria, incide en las alternativas entre el grado de desempleo y el nivel de inflación) y a la estructural (por ejemplo, las limitaciones en la política de la distribución personal del ingreso nacional) en vista de la posibilidad de que dicha política ahuyente a los inversionistas.

Ahora bien, esta pérdida, limitación o condicionamiento en la política económica y social no es fácil de aceptar para los países centroamericanos en vista de que se encuentran en las primeras etapas del desarrollo económico y de que, en la mayoría de ellos, prevalece un ambiente político precario. En estas circunstancias los países requieren asegurar el máximo

[14] Dante Ramírez y Gautama Fonseca, *op. cit.*, p. 46.
[15] Pescatore, *op. cit.*, p. 29.

control posible sobre los instrumentos de política. Es así inevitable que, con frecuencia, en el proceso de integración, se presenten discrepancias y aun conflictos entre el interés nacional y el interés regional.

¿Puede superarse esta situación? Esto tiene que ver en buena medida con el enfoque que se adopte en relación con la teoría de la integración. En primer lugar, la integración puede concebirse como una área de solidaridad,[16] en la cual el país *A* obtiene beneficios a costas del país *B* con la aceptación de este último. En segundo lugar, la integración puede ser vista como una área de cooperación. En ella se darían simultáneamente dos situaciones: de una parte, el beneficio del país *A* no es a costas (es decir, no perjudica) del país *B* y, de otra, los países *A* y *B* pueden beneficiarse mutua y simultáneamente. Esta es la tesis bien conocida en que más ha insistido históricamente la CEPAL, sintetizada en el concepto de reciprocidad. En tercero y último lugar, la integración formaría parte del proceso general de cambio social y como tal representaría una área de conflicto. En este caso el beneficio del país *A* se hace a costas del país *B* en contra de la voluntad de este último país, lo cual se lograría gracias a las relaciones de poder que se llevarían a cabo mediante mecanismos tales como el de la dominación (Perroux) y el de la dependencia (Cardoso).[17]

El primero de estos tres enfoques riñe con la realidad y no es dable esperar mucho de él, a pesar del elevado número de adeptos que tiene, especialmente entre los funcionarios internacionales. La realidad histórica parecería responder más a una compleja e imprecisa combinación de los enfoques de la cooperación y del conflicto. En algunas ocasiones los países fundamentan su acción en la cooperación, en otras en el conflicto. Debe tenerse, además, presente la naturaleza dinámica tanto de la cooperación como del conflicto. Asuntos que en un principio son conflictivos, llegan, en el transcurso del tiempo, a transformarse en temas de cooperación; por otra parte, sucede que ahí en donde no había conflicto después de cierto tiempo, surge y se plantea. Si bien la cooperación ofrece posi-

[16] André Marchal, *L'Europe Solidaire*, Ed. Cujas, París, 1964, pp. 184-192.

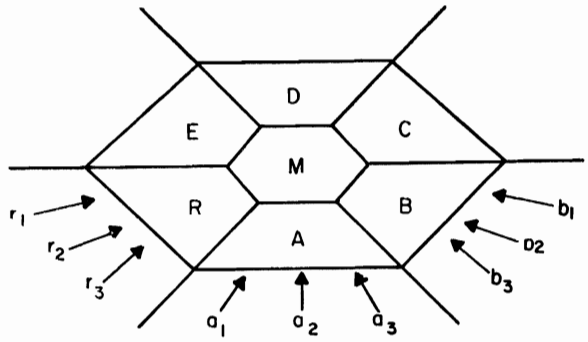
[17] Dentro de esta misma tendencia se encuentra la posición de Mistri, quien considera la integración como una área de interdependencia de polos estructurados y de regiones matrices, Maurizio Mistri, *Integrazione economica internazionale e teoría dei sistemi*, Liviana Editrice, Padua, 1973. Una extensa reseña de esta obra fue hecha por Jorge Diamant en *Integración Latinoamericana*, núm. 16, agosto de 1977, pp. 87-90. Dos exposiciones referidas al caso centroamericano son: E. Torres-Rivas y V. González, "Naturaleza y crisis del poder en Centroamérica", y M. A. Murillo, "El núcleo de contradicciones del proceso integracionista centroamericano", ambos en E. Lizano (comp.), *La integración económica centroamericana*, SERIE DE LECTURAS, núm. 13, vol. II, FCE, México, 1975, pp. 252-294 y 295-305.

bilidades importantes, muchas veces inesperadas y con frecuencia de difícil percepción, debe reconocerse, por otro lado, que mientras los países deseen mantener su identidad y, por consiguiente, cierto grado de autonomía, el conflicto constituirá una característica determinante de las relaciones entre los países miembros y entre éstos y los organismos regionales. La integración ofrecería una situación compleja en la cual los conflictos se presentan no sólo entre los gobiernos, ya que éstos no son los únicos actores, sino que también intervienen otros grupos nacionales (industrialistas, comerciantes, terratenientes, intelectuales, grupos políticos, burócratas, fuerzas armadas, sindicatos, consumidores, etcétera) y los organismos e instituciones regionales,[18] amén de las influencias externas al área de integración. En la gráfica 1 pueden apreciarse en forma rudimentaria algunas de las relaciones en el área de turbulencia.

Existe una primera área de turbulencia circunscrita a cada país. Se trata de los diversos grupos nacionales (a_1, a_2, ...) que ejercen influencia sobre su gobierno A, para que éste sustente determinada tesis en M; la acción de a_1, a_2, ... muy posiblemente sea, simultáneamente, cooperativa (alianza de varios grupos nacionales ante su gobierno) y conflictiva (oposición de varios grupos nacionales ante su gobierno). Una segunda área se refiere a las relaciones de grupos similares (a_1, b_1, c_1, ...) entre países. Los industriales del país A (a_1), pueden: *i)* cooperar con los del país B (b_1) para influir en sus respectivos gobiernos y en R; *ii)* ejercer influencia en A y en R para oponerse a una determinada posición de b_1; o *iii)* unirse con los industriales de los demás países (a_1, b_1, c_1, ...) para oponerse ante sus gobiernos y en R, a determinada tesis de R, de los gobiernos o de otros grupos nacionales. La tercera área es M, en donde se plantean las posiciones de los gobiernos; con frecuencia los gobiernos antes de llegar a las negociaciones formales han tratado de ejercer influencia en R y llevar a cabo negociaciones con otros gobiernos.

Todo esto presenta un panorama de gran complejidad en el cual se da una serie de acciones y reacciones recíprocas entre los actores, alimentada por el hecho de que los instrumentos y los objetivos se modifican, el conocimiento y los valores se alteran, las alianzas y las crisis se suceden

[18] Philippe C. Schmitter insiste acertadamente en que los entes regionales se transforman en nuevos actores con sus derechos y estrategias y los considera como un vector de política adicional, véase "Revised Theory of International Integration", L. Lindberg and S. Scheingold (comp.), *Regional Integration: Theory and Research*, Cambridge, Mass., Harvard Univ. Press, 1971, p. 260. Por otra parte, sería interesante examinar la evolución del MCCA a la luz de la tesis de E. Haas sobre las áreas de turbulencia, presentada en su obra *The Obsolescence of Regional Integration Theory*, Research Series, núm. 25, Institute for International Studies, Univ. of California, Berkeley, 1975.



GRÁFICA 1

M = Mesa de negociación formal.
$A, B, \ldots E$ = Gobiernos de los países miembros.
R = Organismos regionales (r_1 r_2 r_3, ...)
$a_1, a_2, a_3, \ldots$ Diversos grupos nacionales del país A.
$a_1 + b_1 + c_1 \ldots$ Grupo regional específico, por ejemplo, empresarios industriales.

unas a otras y la cooperación y el conflicto se dan simultáneamente. El caso del MCCA pareciera ser más sencillo y no alcanza tal complejidad, debido a que las sociedades centroamericanas no están aún muy diferenciadas. Sin embargo, han sido diversos los grupos de influencia y de poder que han participado en el proceso de integración, tales como los industriales, los funcionarios nacionales, los técnicos regionales y los inversionistas extranjeros. Esto lleva directamente a examinar el segundo punto de esta sección, a saber, la validez operacional de los conceptos de interés nacional y de interés regional.

B) El tema relacionado con los procedimientos formales que cada país ha adoptado para elaborar su posición dentro del proceso de integración ya ha sido tratado ampliamente por Sancho.[19] El aspecto que interesa analizar ahora es el sentido que realmente podría darse al concepto de interés nacional y al de interés regional.

Si el concepto de interés nacional reflejara adecuadamente las preferencias de los individuos y de las agrupaciones de la comunidad, entonces sería posible establecer una función de bienestar social y con ella elaborar una política económica racional. Sin embargo, son bien conocidas las dudas y críticas que se han formulado a esta posibilidad.[20] Esto ha

[19] José Sancho, *La preparación nacional de la Decisión Comunitaria*, INCAP, San José, 1974.

[20] Francis M. Bator, "The simple analytics of welfare maximization", *American Economic Review*, marzo de 1959, especialmente pp. 28-29, y F. E. Kydland y E. C. Prescott, "Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plans", *Journal of Political Economy*, núm. 3, 1977, pp. 473-491.

traído como consecuencia una crisis en relación con el concepto de interés nacional y con el de interés regional. Tironi afirma que "el Estado no es un ente exógeno o independiente, que expresa un interés nacional abstracto, sino que el de los grupos mencionados, de acuerdo a la cuota de poder de cada uno de ellos en la sociedad".[21] Aún más crítico es Cohen al indicar que "el supuesto de la voluntad monolítica de los Estados en que descansa la noción de 'interés nacional' se vuelve cada día más obsoleta".[22] Finalmente, Janka, en un artículo reciente, expresa serias dudas sobre los conceptos de "interés nacional" y de "racionalidad"; considera que buena parte de las deficiencias de que adolecen los esquemas y enfoques sobre la integración se deben a una visión deformada de estos dos términos. De manera que "contrariamente al sentido que se le da, el 'interés nacional', como categoría abstracta, no constituye una meta en sí para los actores sociales", para concluir afirmando que "prescindir de los conceptos de 'interés nacional' y de 'racionalidad', tal como han venido siendo usados, parece necesario tanto para explicar mejor la realidad integracionista cuanto para formular estrategias basadas en la realidad".[23]

Podría plantearse la objeción de que si bien no existe un interés nacional definido, en la realidad los grupos dominantes en cada país, por su misma posición de poder, logran que sus intereses lleguen a ser considerados y adoptados como el interés nacional. Es evidente que la integración centroamericana, como parte del proceso político de la región, no puede sino reflejar la composición interna de las fuerzas sociales en cada país miembro. Sin embargo, debe reconocerse que intereses de diferente naturaleza han estado siempre presentes en el proceso de integración. Esto se debe al hecho de que la estructura de poder no es monolítica.

Lo que debe quedar claro es lo precario de los conceptos de interés nacional y de interés regional. En relación con este último, pueden mencionarse tres situaciones en el MCCA a guisa de ejemplo. Primero, ha bastado que las autoridades superiores de los entes o de las instituciones de la integración sean sustituidas para que la manera como dichos entes e instituciones concebían el "interés regional" cambiara. El alcance del concepto de interés regional resulta así que depende en mucho de quiénes sean los funcionarios de turno. Segundo, ¿en qué sentido podría afirmarse

[21] Ernesto Tironi, *Estrategias de desarrollo e integración: divergencias en el caso andino*, Estudios CIEPLAN, núm. 7, Santiago, 1977, p. 10.

[22] Isaac Cohen, *Aspecto institucional de la integración: consideraciones teóricas*, ICAP, San José, 1976, mimeografiado, p. 11.

[23] Helmut Janka, "La 'racionalidad' de la integración y la 'irracionalidad' de la realidad. Algunas observaciones metodológicas", *Comercio Exterior*, México, julio de 1977, pp. 762-770, las citas son de las pp. 769 y 770.

que los comisionados del CAN representaban el "interés regional" al confeccionar el proyecto de la CESCA? ¿No estaba acaso más bien en juego el concepto que cada uno de ellos tenía acerca de cómo debería marchar la integración centroamericana? Tercero, el tratado de la CESCA representa en la actualidad el planteamiento político de la burocracia regional. Los funcionarios de la SIECA, al tomar la decisión de promover un proyecto concreto de tratado, tomaron una decisión de carácter político. Aquí surge de nuevo la pregunta de ¿en qué sentido los funcionarios de la SIECA, al decidirse por la CESCA, no consideran sus propios valores como sinónimo del "interés regional"?

No queda clara entonces la utilidad de los conceptos de "interés nacional" y de "interés regional". La realidad pone de manifiesto más bien la existencia de una compleja yuxtaposición de muchos intereses particularizados de muy diversa naturaleza, unos de tipo pecuniario, otros políticos, culturales o ideológicos. Los diferentes grupos sociales que promueven estos intereses están en pugna y tratan de hacer prevalecer sus puntos de vista. Estos grupos influyen sobre los actores que representan al país (representantes que, a la vez, tienen sus propios intereses y valores) y sobre los funcionarios de los organismos regionales (funcionarios que también tienen sus propios intereses y valores). Cada quien con su propia visión de lo que debería ser y puede ser la integración centroamericana. Es por ello que no deben cifrarse demasiadas esperanzas en que la Comisión cuya creación se propone, haga de *deux ex machina* para rescatar el "interés regional", por más que el CAN proclame que "la Comisión ostenta la representación del interés comunitario".[24]

Sección III. Alcance de los compromisos

La creación de la comunidad económica y social de Centroamérica significaría un cambio sustancial en el proceso de integración de la región. Cambio cualitativo, de una parte, como se indicó anteriormente, porque se trata de pasar de un esquema de naturaleza principalmente intergubernamental a otro con características comunitarias. Cambio cuantitativo, de otra parte, porque no sólo se busca consolidar lo que ya existe, sino ampliar sustancialmente el ámbito del programa de integración. El tratado "marco" de la CESCA recuerda el símil de un edificio cuya armazón está

[24] Informe del Comité de Alto Nivel para el Perfeccionamiento y la Restructuración del Mercado Común Centroamericano, marzo de 1976, p. 12.

concebida en forma muy completa y en cambio se dispone de amplios espacios internos para diseñar, en forma gradual, los aposentos. Al elaborarse la propuesta para el perfeccionamiento y la restructuración del MCCA no se optó por buscar objetivos limitados y concretos, por lograr consensos parciales, sino se prefirió establecer objetivos mucho más generales y ambiciosos, asegurar un compromiso lo más completo posible de parte de los países miembros con base en una concepción global sobre la integración y de una visión de conjunto de Centroamérica. Es un esfuerzo laborioso en el cual sobresale el propósito de cohesión y de globalidad. La pregunta realmente importante es hasta qué punto el planteamiento político implícito en el proyecto de la CESCA es de la aceptación de los grupos de poder centroamericanos más importantes. El nuevo proyecto no podría avanzar mucho si dichos grupos consideran que la CESCA tiende a modificar la correlación interna de las fuerzas sociales y a poner en peligro, por consiguiente, la manera como actualmente está distribuido el poder.[25]

Esta sección se dedica al análisis de algunos de los compromisos que los países asumirían al participar en la construcción de la CESCA, en relación con los objetivos, la comunidad económica, los instrumentos y las políticas.

A) Objetivos

Los objetivos principales (art. 2) de la CESCA se alcanzarían paulatina y gradualmente en un periodo de 25 años y son: primero, mejorar el nivel y la calidad de la vida y trabajo del pueblo centroamericano; segundo, promover, en forma armónica y equilibrada, el desarrollo económico y social de los Estados miembros y de la región en su conjunto; tercero, alcanzar en los términos del Tratado la unión económica y social de Centroamérica; y, cuarto, reafirmar y consolidar la autodeterminación de Centroamérica en sus relaciones económicas externas.

El CAN califica estos objetivos como "amplios y múltiples" y considera que "otorgarán mayor profundidad y alcance a la integración centroamericana";[26] sin embargo, son tan generales e imprecisos, que con base en ellos la integración centroamericana podría tratar de alcanzar muy

[25] El proyecto de la CESCA podría adolecer del mismo defecto que Wolfe le atribuye a no pocas de las actuales teorías sobre el desarrollo económico. A saber, que están fundadas en criterios utópicos-normativos y tecnocrático-racionalistas; pero caen en callejón sin salida del verbalismo y de la acción ritual por no identificar a los verdaderos actores sociales y tomar en cuenta sus valores, intereses y capacidades. Marshall Wolfe, "Enfoques del desarrollo: de quién y hacia qué?", *Revista de la* CEPAL, Primer semestre, 1976, p. 162.

[26] Informe..., *op. cit.*, p. 10.

diversas metas. Generalmente, los objetivos no deberían retener demasiado la atención. En efecto, no es la mayor o menor concordancia de los objetivos lo que permite la convivencia entre los hombres o cimenta las relaciones entre las naciones. Es más bien la adhesión a una serie de normas de conducta y la aceptación de un conjunto de instrumentos para alcanzar los diversos objetivos lo que hace posible la vida en común.[27] Pero la situación que plantea la CESCA requiere especial atención, debido a tres circunstancias particulares. Primera, los objetivos del proyecto son extremadamente generales e imprecisos ("el nivel y la calidad de vida", "en forma armónica y equilibrada", "la unión económica y social", "la autodeterminación") de manera que casi cualquier cosa podría caber dentro de ellos. Segunda, la naturaleza y amplitud de los compromisos que los países asumen al tenor de los artículos séptimo y octavo del proyecto son de gran trascendencia. En el primero de ellos los países se comprometen a actuar "de manera solidaria para eliminar los obstáculos que dificulten o impidan a cualquiera de ellos lograr similares o iguales oportunidades de desarrollo y crecimiento". Y en el segundo los países se obligan a adoptar las "medidas que sean necesarias"; a "no establecer, convenir, ni tomar medida alguna" y a aplicar "las medidas internas que sean indispensables", todo ello para asegurar el cumplimiento de las disposiciones del Tratado y de las "actuaciones de los órganos de la Comunidad en aplicación del mismo". Tercera, las dos consideraciones anteriores deben verse a la luz del hecho de que la misma CESCA crea nuevos poderes fuera de los Estados nacionales —la Comisión y el Tribunal— que tienen, en especial el segundo de ellos, facultad de tomar disposiciones vinculantes para los países miembros y, además, inapelables. ¿Qué sería de los países si la Comisión y el Tribunal estuvieran animados de un excesivo celo integracionista?

En vista de estas circunstancias, se impone una reflexión profunda y pormenorizada sobre los objetivos de la CESCA. Esto a fin de evitar que objetivos de apariencia cándida puedan transformarse, debido a su imprecisión, en un instrumento poderoso y peligroso para el proceso de integración si la interpretación se deja fuera del alcance de los países. A éstos no les quedarían más que dos caminos: reformar el Tratado o retirarse de la comunidad. Lo primero es difícil, lo segundo indeseable.

[27] Werner Heisenberg en un pensamiento de gran actualidad afirma: "j'avais appris qu'il ne fallait jamais juger un mouvement politique d'apres les objectifs qu'il prétend se donner... et qu'il fallait le juger, au contraire, d'aprés les moyens utilisés pour la réalisations de ces objectifs", *La Partie et le Tout*, Albin Michel, París, 1972, p. 69.

B) Espacio económico integrado

Las características del espacio económico que los países centroamericanos se proponen construir corresponden a los lineamientos tradicionales de las uniones económicas. Ellos se comprometen, en efecto, a establecer, gradual y progresivamente, el libre comercio, la unión aduanera, un arancel externo común, la unión monetaria y, en mucho menor grado, la libre movilidad de los factores de la producción. El grado de compromiso no es, sin embargo, el mismo en cada caso. *a)* En lo que se refiere a los bienes (libre comercio intrarregional, unión aduanera, arancel externo común) se trataría de que las medidas fueran completas, valga decir que al finalizar el periodo de 25 años, y si fuera posible antes, los cinco países constituyeran un solo espacio en el cual no habrían restricciones a la libre circulación de bienes, sean de origen centroamericano o bien importados de terceros países y el cual, además, estaría protegido por un arancel externo común.[28] *b)* En cuanto a la unión monetaria, la situación es menos precisa. Dos puntos deben mencionarse: *i)* los países se comprometen a crear "un sistema monetario regional basado en una moneda común" (art. 137); pero se pasa por alto que lo esencial de la unión monetaria no es la existencia de una moneda común, sino, como lo apunta L'Huillier, una política única para controlar la emisión monetaria dentro del área de integración;[29] ya que se podría dar el caso de que existiera una sola moneda y simultáneamente varios centros autónomos de emisión de esa misma moneda; *ii)* la movilidad de capitales prevista en el proyecto de la CESCA se limita a la libre transferencia de capitales para fines de inversión (arts. 139, *b* y 144), con lo cual se excluye la libre movilidad de capitales para otros fines y, por ende, no se satisfacen las condiciones necesarias para el funcionamiento de una unión monetaria completa.[30] Esto obligaría, además, de una parte, a definir cuándo una transferencia de capital es para fines de inversión, lo cual trae complicaciones muy serias si existen títulos y acciones al portador y, de otra parte, a establecer mecanismos de control a fin de impedir la movilidad de capitales con otros propósitos.[31] *c)* En relación con la libre movilidad de los factores de la

[28] Sin embargo, el tratado contempla varias circunstancias en que no habría libre comercio intrarregional (arts. 91, 92, 93 y 103).

[29] J. L'Huillier, *Le Systeme Monétaire International, Aspects Économiques*, Armin Colin, París, 1971, p. 312.

[30] Por ejemplo, el Informe Werner indica que la unión monetaria implica, entre otras cosas, una libertad completa de movimientos de capital.

[31] E. Lizano, *La Coopération Monétaire et l'Intégration Économique dans le Marché Commun Centre-américain*, Tesis de Grado, París, 1975, especialmente el cap. XII.

producción, la CESCA es aún más tímida. Ya se acaba de mencionar lo que se refiere a la movilidad de capitales. En cuanto al factor trabajo el tratado simplemente no contempla su libre movilidad; ésta se restringe a la libertad de ingreso y salida, de tránsito y a la permanencia temporal (art. 148), pero no se prevé la libertad de los trabajadores de trasladarse de un país a otro con fines de trabajar, excepto cuando se trate de labores estacionales, para cuyo caso se acordaría un régimen especial (art. 148). Por lo demás, la expresión del artículo 148 "permanecer temporalmente" es muy oscuro, ya que no se sabe, primero, hasta dónde llega el concepto de lo "temporal" y, segundo, si se puede o no trabajar en el país durante la estadía "temporal".[32] Además, no se contemplan los posibles efectos que la movilidad de los factores, aun restringida, puede tener en las disparidades entre los países miembros; es decir, en el problema de los países de menor desarrollo relativo.

C) Normas de convivencia

Los países miembros, al suscribir el nuevo tratado, adquieren importantes compromisos que se originan en la aceptación de ciertos principios básicos que sirven de fundamento para orientar las acciones y normar las actividades dentro del MCCA. La trascendencia de estos compromisos es evidente, ya que de su respeto y observancia depende la posibilidad de la convivencia fructífera de los participantes en el proceso de integración centroamericana. Dichos principios y compromisos se encuentran un tanto desperdigados entre el articulado de la CESCA. A continuación se examinan aquellos que requieren un comentario.[33]

a) Reciprocidad. El principio de reciprocidad no está claramente postulado en el proyecto del nuevo tratado, pero se infiere de su articulado. La reciprocidad se concibe tal como se entendió desde el comienzo del programa de integración; es decir, que el esfuerzo integracionista debe tener por objetivo el desarrollo económico de cada uno de los países miembros.[34]

[32] Los problemas que presenta y los efectos que tiene un esquema de integración en el cual existe libre movilidad de bienes pero no de factores, son importantes pero no pueden analizarse en este trabajo. Véanse las obras de J. E. Meade, *Problems of Economic Union*, Allen and Unwin, Londres, 1953, y *Trade and Welfare*, Oxford University Press, Londres, 1955.

[33] En el proyecto de la CESCA existen otros principios claramente establecidos que no necesitan comentarios aparte. Tal es el caso de la reciprocidad, la cláusula centroamericana de excepción y la solución de los diferendos mediante el derecho.

[34] CEPAL, Informe Preliminar del Director Principal a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, sobre Integración y Reciprocidad Económica en el Istmo Centroamericano, mimeografiado, agosto de 1952. Reimpreso en la *Revista de la Integración Centroamericana*, noviembre 6 de 1972, pp. 81-143.

Esta acepción del concepto de reciprocidad es importante porque significa que el propósito de la integración no consiste en lograr el máximo crecimiento del área de integración en su conjunto, sino el de cada uno de los países participantes. Esto podría implicar, en determinadas circunstancias, sacrificar el ritmo de crecimiento de la región como un todo, para que determinado país miembro pudiera crecer más rápidamente dentro del proceso de integración que fuera de él. Pretender lo contrario sería imposible, pues implicaría que un país aceptaría la posibilidad de alcanzar un desarrollo económico inferior dentro del programa de integración que fuera de él, lo cual sería ilógico.

b) Disparidades. Los países miembros de la CESCA se comprometen a actuar solidariamente a fin de eliminar los obstáculos que les impidan lograr similares e iguales oportunidades de desarrollo y crecimiento (art. 7); por otra parte, se indica la necesidad de evitar el deterioro del crecimiento económico relativo (art. 166). Para cumplir con estos objetivos se comprometen a poner en práctica las medidas comunitarias y de carácter interno necesarias para este propósito (arts. 8 y 166).

El concepto de disparidades en el proyecto de la CESCA se conoce con el término de desarrollo equilibrado y adolece de graves limitaciones:

i) Comprometerse los países miembros a tomar medidas a fin de asegurar que entre ellos se den oportunidades similares de desarrollo y crecimiento es vana utopía. Cada país tiene, en efecto, diferentes posibilidades de desarrollo, y pretender igualarlas es poco menos que imposible. Además innecesario, ya que para garantizar la permanencia de los países en el programa de integración, la condición *sine qua non*, es crecer más aceleradamente si participan en él que si no lo hacen. La integración no puede concebirse como un instrumento para igualar las oportunidades de desarrollo de los países participantes, sino más bien como un medio para ayudarles a obtener un ritmo de crecimiento más elevado del que alcanzarían si no participaran en el programa de integración;

ii) Referir, como lo hace el proyecto del nuevo tratado, el concepto de desarrollo equilibrado, no sólo a los países, sino también a las disparidades entre zonas, regiones, sectores de actividad económica y a la incorporación de grupos marginados, es ampliar el concepto de tal manera que se vacía de contenido práctico. De acuerdo con este enfoque todos los países podrían, permanentemente,

invocar situaciones de desequilibrio, lo cual impediría ayudar realmente a los países de menor desarrollo relativo;

iii) Obligar a los países a tomar todas las medidas comunitarias e internas para lograr la igualdad de oportunidades es un compromiso excesivo; el tratado debería mencionar el tipo de medidas que los países aceptan a fin de disminuir las disparidades;

iv) Sin embargo, después de ampliar exageradamente el concepto de desarrollo equilibrado y comprometer a los países a todo tipo de medidas, el Consejo es el organismo que decide acerca de las disposiciones concretas, de manera que la política completa de desarrollo equilibrado está sujeta al derecho de veto de los países, con lo cual bien puede echarse por tierra.

Las disparidades entre los países ha sido uno de los obstáculos más serios para el progreso de diversos programas de integración[35] y el caso centroamericano no es la excepción. Pero precisamente por su gran trascendencia no debe tratársele con postulados líricos, ni con subterfugios de diversa naturaleza. Sería mucho más conveniente un compromiso limitado pero concreto referido a los países de menor desarrollo relativo que contemple medidas específicas y plazos determinados, el cual quizá podría ser tema de un convenio centroamericano separado pero que se suscribiría simultáneamente con el tratado de la CESCA.

c) Acontecimientos imprevistos. Así como las disparidades marcadas entre los países es uno de los problemas a los cuales se debe poner especial cuidado, así también las situaciones creadas por resultados imprevistos y por acontecimientos inesperados deben retener la atención de los países miembros. Una de las lagunas más importantes de que adolecen los tratados y convenios del MCCA es la falta de cláusulas de salvaguardia. No se prevén situaciones ni existen procedimientos que permitan a los países solicitar la suspensión temporal del cumplimiento de determinados compromisos; los países, ante tales circunstancias, tienen que recurrir a la vía de los hechos, sea a desconocer o violar las disposiciones de los tratados vigentes. Por ello debe verse con muy buenos ojos la iniciativa de incorporar en el proyecto de la CESCA medidas de salvaguardia y de excepción; éstas, sin embargo, son muy insuficientes. Ello se debe a dos motivos: *i)* las dificultades que permiten invocar las cláusulas de salvaguardia se relacionan principalmente con los problemas ocasionados por

[35] Stuart Holland, *The Regional Problem*, MacMillan, Londres, 1976.

el libre comercio (arts. 212 y 233),[36] lo cual deja por fuera otras situaciones imprevistas de mucha importancia que se originan en la unión aduanera, el arancel externo común, la unión monetaria, así como otro tipo de causas tales como la conmoción civil y los desastres naturales;[37] se limita así innecesariamente la aplicación de las cláusulas de salvaguardia y queda sin resolver el importante problema de las medidas que podría tomar un país ante circunstancias inesperadas y *ii)* las condiciones que deben satisfacerse para solicitar la aplicación de dichas cláusulas son extremadamente severas; así en el caso de las situaciones atingentes con la balanza de pagos (art. 254) se exige a un país haber tomado todas las medidas de política económica necesarias para resolver el problema antes de invocar las cláusulas de salvaguardia. Esto representa una imposibilidad lógica: o bien, se han tomado las medidas necesarias y el problema se resuelve y entonces no se requieren las cláusulas de salvaguardia, o bien el problema subsiste, lo cual indicaría que no se han tomado todas las medidas necesarias, en cuyo caso no se pueden invocar aún las mencionadas cláusulas de salvaguardia. El tema de las cláusulas de salvaguardia es de mucha importancia, ya que es una válvula de seguridad para los países miembros. El programa de integración tiene necesariamente efectos inesperados y consecuencias imprevisibles que pueden perjudicar a los países; no todo puede preverse y es indispensable poder hacer frente a estas situaciones de una manera razonable y no dejar como única alternativa la violación de las normas estipuladas en los tratados.

d) Coordinación por medio del mercado. La CESCA contempla varios procedimientos para lograr la coordinación y la armonización de las decisiones económicas, privadas y gubernamentales, dentro del área de integración. Uno de los que revisten especial interés es el mecanismo del mercado. En el proyecto del nuevo tratado se ha hecho una innovación al incluir un capítulo acerca de las normas de competencia, en el cual se establecen disposiciones tendientes a garantizar un funcionamiento adecuado del mercado. Si bien esta innovación es importante y necesaria, persisten ciertos puntos que requerirían mayor precisión en cuanto a su alcance. Se trata, en efecto, de impedir que se "Eliminen, modifiquen o restrinjan ... las condiciones de sana competencia en el interior de la Comunidad" (art. 100). Para ello se trata de evitar los entendimientos en-

[36] Existen también cláusulas de excepción en lo que se refiere a la armonización tributaria (art. 116) y a los servicios de transportes y comunicaciones (art. 267).

[37] Si bien el artículo 276 hace referencia a situaciones graves ocasionadas por fenómenos naturales, no se menciona la posibilidad de invocar cláusulas de salvaguardia en estos casos.

tre las empresas (art. 101) y la concesión de subsidios, directos o indirectos, por parte del gobierno a las empresas de su país (art. 102). La consecución de ambos objetivos será muy difícil. El primero de ellos topará con los obstáculos encontrados en aquellos países que han legislado con el propósito de controlar los monopolios, sólo que ahora en vez de presentarse en el ámbito nacional lo serán en el regional. El segundo presenta también serias dificultades, ya que el gobierno puede otorgar subsidios de muy diversas maneras: tarifas de servicios públicos, tasas de interés, servicios de asistencia técnica, política de precios de las empresas estatales, etcétera.

Así, para impedir que un gobierno conceda subsidios, sería indispensable someter una parte muy significativa de toda su política económica al escrutinio pormenorizado de los organismos comunitarios con las dificultades políticas que ya se han apuntado anteriormente.

e) Coordinación por medio del plan. El proyecto de la CESCA establece que la Comunidad adoptará un "Plan Centroamericano de Desarrollo e Integración Económica y Social" (art. 164); además, en relación con la política industrial, los países miembros "se comprometen a utilizar la programación como instrumento para desarrollar las industrias básicas" (art. 214). La programación puede ser un instrumento útil dentro del proceso de integración, pero tal y como está expuesto deja que desear debido a varias razones: primero, asalta la duda de hasta dónde es factible hacer un plan de desarrollo e integración económica y social para toda Centroamérica en vista del gran número de aspectos que la CESCA abarcará desde un comienzo; segundo, si los países han puesto serias dificultades a la coordinación de las políticas nacionales, aun cuando se referían a uno solo de los sectores, es dable esperar resistencias todavía mayores, si se pretende, no ya coordinar, sino planificar; tercero, no se establecen los procedimientos mediante los cuales se coordinarían y armonizarían los planes nacionales de desarrollo y el plan centroamericano; y, cuarto, en el aspecto institucional no se especifica el papel del organismo nacional de planificación de cada país en la elaboración, ejecución y evaluación del plan centroamericano, ni tampoco se da debida participación al Consejo Económico y Social en la discusión de dicho plan. Planteada la planificación como se hace en el tratado de la CESCA causa suspicacias y exasperación. Lo primero, ya que sus objetivos son tan ambiciosos que no puede sino suscitar temor entre quienes desconfían de este instrumento de política económica y social. Lo segundo porque la imprecisión de que adolece

el proyecto de nuevo tratado impide que puedan cifrarse muchas esperanzas en el uso real y efectivo de la planificación.

El recuento de las normas de convivencia que se proponen en el proyecto de la CESCA da la impresión de haberse acertado en cuanto a su selección, pero al analizarlas se cae en la cuenta de que aún se está lejos de darles el contenido y alcance necesarios: el desarrollo equilibrado se ha desprovisto de su verdadero contenido, las cáusulas de salvaguardia no ayudan a resolver muchas de las situaciones imprevistas que surgen en el proceso de la integración y la coordinación y armonización mediante el mercado y el plan dejan que desear y más bien causan desazón y desconfianza, cuando no franco temor y oposición. Así, existe una disparidad entre aquello que se desea alcanzar y los medios disponibles para lograrlo.

D) Políticas

Una tercera parte de los artículos del proyecto de nuevo tratado se dedica a aspectos relacionados con las políticas. En un afán de que nada quedara excluido de la CESCA se incluyen 16 áreas de política.[38] En la mayoría de ellas lo que se encuentra son declaraciones de buena voluntad, pero no decisiones concretas ni una voluntad firme de negociar.[39] En algunos casos, sin embargo, sí es necesario detenerse a fin de analizar con mayor cuidado el alcance de ciertos conceptos. A continuación se examinan tres puntos específicos:

a) Política agrícola. Las características de la política agrícola propuesta son cuatro. En primer lugar la decisión de "satisfacer en forma prioritaria las necesidades de consumo interno", principalmente en lo que hace a alimentos (art. 198, *a*). Esto significaría impedir a países con excelentes ventajas comparativas para producir bienes agropecuarios exportables a los mercados internacionales, aprovecharlas debidamente al tener que dedicar los factores de la producción a satisfacer la demanda de los cinco países, la división internacional del trabajo se relegaría si no es que se desecharía como criterio para orientar la asignación de los recursos en el sector agrícola, con lo cual se sacrificaría a los países con

[38] Dichas áreas son las siguientes: empleo, trabajo, previsión y seguridad sociales, salud, alimentación y nutrición, vivienda, cultura y educación, agricultura, política económica externa, industria, política monetaria, capital extranjero y centroamericano, ciencia y tecnología, transportes, comunicaciones y energía. Además, en el artículo 163, se estipula que el Consejo podrá adoptar políticas conjuntas en tres áreas adicionales, a saber: recursos naturales, medio ambiente y turismo.

[39] Entre otras pueden mencionarse como ejemplos los artículos 194 (objetivos de la enseñanza), 209 (transformación agraria) y 271 (comunicaciones).

vocación agrícola y a los consumidores de productos agrícolas, quienes se verían forzados a adquirir alimentos producidos en Centroamérica aunque resulten a un precio superior al internacional. En segundo lugar, se trata de reafirmar la autarquía, ya que se busca "propiciar el autoabastecimiento regional de productos agrícolas" (art. 198, *f*). Ahora bien, el proyecto de nuevo tratado no queda claro en si la autarquía regional viene a sustituir la autarquía nacional que es la práctica vigente en los países centroamericanos para algunos productos. Si así fuera, al menos se lograría el beneficio de aprovechar las ventajas comparativas intrazonales y se mejoraría la asignación de los factores en el área de integración. Pero para ello sería entonces necesario que hubiera libre comercio de productos agropecuarios o bien una planificación regional pormenorizada de la producción y del comercio agrícola centroamericano. Ni lo uno ni lo otro está contemplado en la CESCA. En tercer lugar, el control del comercio intrarregional de granos y de los productos sujetos a políticas de estabilización de precios por parte de los organismos nacionales encargados de la estabilización de los precios agrícolas. Esto se debe a la divergencia que se supone subsistirá en la política de precios de sustentación en los países miembros, ya que en tanto en que éstos sean disímiles, el libre comercio acarrearía serias deformaciones en el comercio intrarregional de bastantes productos agrícolas. Llama la atención que el proyecto de la CESCA no considere esta situación como transitoria, por lo que estos productos no gozarán del libre comercio intrarregional y por lo tanto sus precios diferirían de un país a otro, con los efectos que ello tendrá sobre los consumidores (en vista de la importancia de los alimentos en la canasta del consumidor), los salarios (por la estrecha relación entre el precio de los alimentos y el índice de precios y entre éste y la fijación de los salarios mínimos) y los industriales que requieren dichos productos como materias primas en su proceso de producción.[40] En cuarto lugar, la prohibición de importar de fuera del área cuando haya excedentes exportables en alguno de los países (art. 204), presenta el problema de cuál es el precio que regiría para estas transacciones, si el internacional o el interno del país que hace la exportación.

La agricultura tiene una gran importancia para el desarrollo de los países centroamericanos. Es el sector que más aporta al producto interno bruto de la región, es la principal fuente de empleo y de productos expor-

[40] E. Lizano, "El sector agropecuario y la integración económica", E. Lizano (comp.), *La integración económica centroamericana*, SERIE DE LECTURAS, FCE, México, 1975, tomo I, páginas 253-271.

tables y además produce no pocas materias primas indispensables para el proceso de industrialización. A la vez, debe reconocerse que esta misma importancia y las políticas intervencionistas que todos los países han adoptado, representan un obstáculo apreciable para el progreso de la integración en este sector. Ello no debe ser óbice, sin embargo, para hacer un esfuerzo decidido e imaginativo para buscar posibles áreas concretas de cooperación, las cuales podrían dar cabida a un convenio especial entre los países centroamericanos, el cual podría aprobarse en forma paralela con el posible tratado de la CESCA.[41]

b) Política de salarios. Entre los diversos puntos que comprende el programa en materia laboral se indica que los países "adoptarían las medidas que sean indispensables para armonizar y equiparar los regímenes de salarios mínimos" (art. 177, *c*); además, para lograr este objetivo se tomarán como base las prestaciones más altas que existan dentro del área de integración. Si por armonizar o equiparar se desea igualar los salarios mínimos, debe tenerse presente el serio perjuicio que con ello podría ocasionarse a ciertos países miembros y a la clase trabajadora. A los primeros, ya que su posición competitiva podría verse afectada según sea la incidencia de los salarios en los costos de producción. A la segunda, ya que el encarecimiento de la mano de obra puede alterar la tasa marginal de sustitución entre el trabajo y el capital, con lo cual se modificaría la demanda por trabajo y el desempleo aumentaría, sobre todo si simultáneamente se adoptara una política de subsidio a las tasas de interés como frecuentemente se hace. Esto pone de manifiesto el riesgo que se corre cuando: *i)* se trata de modificar el precio de alguno de los factores de la producción y no se adoptan simultáneamente medidas para afectar también el precio de los demás factores; por ejemplo, la tasa de interés y, *ii)* no se toma en consideración el efecto que la medida tendría en la demanda de los factores y en su remuneración.

c) Política monetaria. Las disposiciones concernientes a los aspectos monetarios de la CESCA no pueden dejar de causar serias dudas y preocupaciones. La dificultad central surge del hecho de que mientras para la mayoría de las políticas de la CESCA mucho queda por definir y casi todo por hacer, en cuanto a la política monetaria los aspectos esenciales están muy bien definidos, de manera que los países adquirirían compromisos de gran significado desde el momento mismo de la aprobación del nuevo

[41] Esfuerzos recientes para identificar posibles áreas de cooperación regional en el sector agropecuario se encuentran en SIECA, *La cooperación regional y el intercambio de productos agrícolas en Centroamérica*, Guatemala, 1977, y CEPAL, "Reactivación del Mercado Común Centroamericano", *Cuadernos de la* CEPAL, Santiago, noviembre 10 de 1976.

tratado. Es así como se reconoce y reafirma la existencia en Centroamérica, de una zona monetaria, la cual consiste en "... un régimen cambiario normal y aplicable a las transacciones económicas centroamericanas, a base de tipos de cambio fijos y únicos y de una convertibilidad recíproca irrestricta entre las monedas nacionales..." (art. 138); además, los países se comprometen a consultar "cualquier medida que pueda alterar el valor externo de su unidad monetaria o afectar su convertibilidad" (art. 139) y "a poner en práctica coordinadamente todas las medidas de política económica que sean necesarias para lograr el equilibrio de sus respectivas balanzas de pagos globales" (art. 249). Los países aceptarían este tipo de compromisos aun cuando en otros ámbitos de la política económica y social estrechamente vinculados con la política monetaria no se hayan establecido acuerdos concretos. Se cae de nuevo entonces en el error de pretender forzar el ritmo de la integración económica mediante disposiciones monetarias. Este enfoque no sólo ha fracasado en el MCCA como lo han puesto en evidencia las crisis que periódicamente ha ocasionado Costa Rica, sino también en otros esquemas de integración como la CEE.[42]

Mientras las tasas de inflación sean apreciable y persistentemente diferentes entre los países miembros, no hay posibilidad de que los tipos de cambio se mantengan fijos y, además, debe recordarse que las causas de la divergencia de las tasas de inflación se deben a factores complejos, con frecuencia de muy difícil control por parte de las autoridades monetarias de cada país.[43]

La cooperación monetaria y la integración han de avanzar simultáneamente; de no ser así, ni la una ni la otra podrán progresar adecuadamente, ya que en esencia no se trata de dos cosas diferentes, sino de un único proceso.[44]

Así, si los países no han aceptado aún compromisos bien definidos en otras áreas de la política integracionista,[45] no se encuentra una razón clara para pretender precipitarse en cuanto a los aspectos monetarios; ello con-

[42] Pascal Salin, "La zone monétaire optimale", P. Salin (comp.), *L'Unification Monétaire Européenne*, Calman-Levy, París, 1974, pp. 73-131.

[43] W. M. Corden, *Monetary Integration, Essays in International Finance*, núm. 93, Princeton University, 1972, y G. Magnífico, *European Monetary Unification*, Macmillan, Londres, 1973. Es más, cuando la tasa de inflación de un país difiere sustancialmente de la de los demás países miembros no sólo debería ser permitido al primero de ellos devaluar su moneda, sino le debería ser exigido, a fin de evitar que "exporte" su inflación al resto del área de integración.

[44] A. Swoboda, "L'union monétaire en Europe, Introduction", *L'Union Monétaire en Europe*, Institut Universitaire de Hautes Études Internationales, Ginebra, 1971, pp. 7-13.

[45] En tanto que los tipos de cambio sean fijos, los países pierden en buena medida la posibilidad de utilizar los instrumentos de la política monetaria, lo cual, a la vez, hace aún más necesaria la coordinación de otras políticas, como, por ejemplo, la del gasto público.

duciría a compromisos que en muy corto tiempo los países no podrían respetar.[46]

Aún queda por examinar un aspecto monetario de carácter jurídico-institucional de no poca importancia. En la actualidad las disposiciones monetarias vigentes en el MCCA son acuerdos entre los Bancos Centrales y no convenios o tratados entre los países. Ahora, al incorporarlos al nuevo proyecto de tratado, adquieren un *status* de compromiso legal; esto es importante si se tiene en cuenta que se otorgan al Consejo Monetario facultades para adoptar decisiones de acatamiento obligatorio por parte de los países miembros. Pero es más, mientras los demás ámbitos de la política económica y social de la CESCA están a cargo de dos organismos: uno intergubernamental (Consejo) y otro comunitario (Comisión), en el caso de los asuntos monetarios se disminuye en mucho el papel de este último y se pone el peso de la responsabilidad en dos entes de carácter intergubernamental, a saber: el Consejo y el Consejo Monetario Centroamericano, integrado por los presidentes de los bancos centrales. La autonomía y la independencia de que goza el Consejo Monetario frente a la Comisión son excesivos (arts. 74 y 76). Esta situación significa una *capitis diminutio* para la Comisión y plantea la posibilidad de discrepancias y conflictos serios y de falta de coordinación entre estos dos organismos (Comisión y Consejo Monetario), cada uno de ellos a cargo de aspectos diferentes pero íntimamente entrelazados y de vital importancia para la CESCA.

Sección IV. Observaciones finales

Es inevitable que exista una amplia diversidad de puntos de vista acerca de una propuesta como la de la CESCA. Sin embargo, debe apuntarse que uno de los obstáculos principales, si no el más importante, que aqueja

[46] Steven Robson, "Economic Management in a Monetary Union", G. Denton (comp.), *Economic and Monetary Union in Europe*, Croom Helm, Londres, 1974, pp. 9-22. Esta situación ha llevado a Costa Rica, con razón, a objetar ciertos artículos de la CESCA que hacen relación con los aspectos monetarios. El texto sugerido por Costa Rica puede consultarse en "Informe del Comité de Alto Nivel...", *op. cit.* Sin embargo, la actitud de Costa Rica es exagerada cuando su ministro a cargo de los asuntos de la integración centroamericana expresa que este país mantiene una "posición de independencia en el campo monetario y no se sujetará a que algún organismo monetario le diga cómo tiene que manejarse dentro de esa actividad" (Jorge Sánchez, *La Nación*, 11 de junio de 1976). Ahora bien, un país no puede mantener su independencia en cuanto a la política monetaria si realmente está dispuesto a participar en un programa de integración. No aceptar este hecho sería incongruente con su participación en el proceso integracionista.

actualmente a la integración centroamericana es la falta de apoyo de que adolece.

La integración forma parte del proceso de cambio social y político de cada país y del área centroamericana. Como tal no puede avanzar mucho sin el apoyo de grupos sociales importantes que perciban en ella la posibilidad de promover sus ideas y sus intereses. Pero, cabe preguntar, ¿cuáles grupos sociales apoyan a la integración en la actualidad? Los grupos políticos, tanto los que gobiernan como los que no lo hacen, se encuentran muy atareados en la solución de los serios problemas sociopolíticos que afronta la mayoría de los países centroamericanos. Los grupos de intelectuales no han logrado aún superar el trauma que ha significado para ellos el proceso de integración hasta la fecha: en vez de haber sido un medio para disminuir las relaciones internas y externas de dependencia, más bien las ha acentuado. Los grupos empresariales tienen una situación ambivalente. De una parte, están dispuestos a luchar denodadamente por lo que ya se ha alcanzado (un comercio intrarregional equivalente a 700 millones de dólares), pero les asaltan serias dudas en cuanto a apoyar un avance significativo del proceso integracionista, debido a varias causas, entre las cuales valga mencionar: primero, el temor de que técnicos y burócratas aprovechen el cambio para implantar la planificación económica y acrecentar el intervencionismo estatal; segundo, las discrepancias entre los grupos empresariales de diferentes países impedirían obtener los beneficios del libre comercio intrazonal; y, tercero, el temor de que además del comercio de bienes, el área centroamericana se llegue a transformar en una zona de trasiego de ideas de un país a otro, las cuales pueden influir en la situación política interna; todo ello explica que los grupos empresariales consideren preferible poco (?), pero seguro, en vez de mucho más pero incierto. El centro hegemónico, valga decir, los Estados Unidos de Norteamérica, por su parte, no pareciera tener mayor interés en la restructuración y el mejoramiento del MCCA. El grupo de los técnicos sí ha visto renacer sus esperanzas con el proyecto de la CESCA. Realmente es su propuesta; pero queda por ver si este grupo cuenta con suficiente poder para mover la rueda de la historia del Istmo o si al darse cuenta de la gran dificultad de transformar sus ideas y planes en acciones concretas optará de nuevo por renunciar a ser agente de cambio y convertirse más bien en agente del *statu quo*.[47] Surge entonces el interrogante acerca de las posibilidades reales de la integración y del nuevo tratado no desde el punto de

[47] Isaac Cohen, *Regional Integration in Central America*, Lexington Books, Mass., 1972, página 85.

vista abstracto de la teoría económica, sino desde el de las relaciones de poder.

¿Cómo lograr un mayor apoyo político para la integración? Tres líneas de acción ameritan apuntarse:

i) La integración mediante la ejecución de proyectos. De esta manera se abre la posibilidad de avanzar poco a poco y de cimentar el progreso en los beneficios que se van obteniendo y en la experiencia que se va acumulando;[48]

ii) La aprobación de ciertos convenios que se suscribirían simultáneamente con el tratado de la CESCA; así, además de ponerse de acuerdo sobre el anexo *A* (lista de artículos para los cuales no habría libre comercio en un comienzo), sería conveniente hacer lo mismo en relación con el origen de las mercaderías, el arancel externo común y la política de desarrollo equilibrado, la cooperación agrícola, y

iii) El aprovechamiento de nuevas oportunidades de cooperación económica que surgen con países de fuera del área controamericana.[49]

Las grandes tareas de la integración consistirían, de una parte, en consensos limitados y aprovechar coincidencias concretas (Tomassini) y, de otra, en aprender a comportarse en circunstancias conflictivas en una área de turbulencias (Haas). Para ello es indispensable satisfacer dos condiciones. En primer lugar, circunscribir y controlar los riesgos que los países asumen, a fin de aquilatar los beneficios y los costos de las medidas que se adoptan y así poder enmendar errores y hacer frente a situaciones imprevistas; de no ser así la caldera estallaría. La comunidad centroamericana no se construirá por el rápido camino de los compromisos globales e integrales por más coherentes y completos que éstos sean, sino más bien por el lento y difícil camino de los hechos concretos y de las acciones específicas que pongan en evidencia la posibilidad de resolver problemas y de generar beneficios. En segundo lugar, sería imperativo hacer una clara distinción y mantener un delicado equilibrio entre lo deseable y lo posi-

[48] Isaac Cohen y G. Rosenthal, "Reflexiones sobre el marco conceptual de la integración económica centroamericana", *Revista de la* CEPAL, Primer semestre de 1977, pp. 23-51, y CEPAL, "Reactivación del Mercado Común Centroamericano, *Cuadernos de la* CEPAL, núm. 10, Santiago, 1976.

[49] Luciano Tomassini, "Elementos para un estudio sobre los procesos de integración y otras formas de cooperación en América Latina", *Comercio Exterior*, febrero de 1977, pp. 179-184.

ble. En cuanto a lo deseable, es decir, a los objetivos que desearan alcanzarse, deberían evitarse a toda costa los entusiasmos irresponsables que conducirían a los países a firmar tratados grandilocuentes y a aceptar compromisos desmedidos que poco tiempo después no podrían respetar.[50] Esta manera de proceder resultaría del desconocimiento de las limitaciones reales de la integración (esta es un instrumento útil para promover el desarrollo económico pero no es la panacea de los países centroamericanos) y de los obstáculos importantes (estructuras heterogéneas, dimensiones económicas disímiles, niveles de desarrollo dispares), que tiene un proceso político como el de la integración.[51] En cuanto a lo posible, es decir, a las metas que se considera factible alcanzar, debería adoptarse una perspectiva positiva y no restringirse innecesariamente, ya que efectivamente la integración presenta posibilidades muy importantes para los países centroamericanos; y por lo tanto habría que evitar elevar el racionalismo al concepto de ideología y no tomarlo como excusa para optar por un inmovilismo conformista que paralizaría la acción.[52]

Si se aprovechan las posibilidades que ofrecen las tres líneas de acción mencionadas más arriba y se satisfacen las dos condiciones que se acaban de indicar, entonces la integración podría avanzar considerablemente pero aún quedaría sin respuesta la pregunta planteada por F. Perroux hace una década: ¿en beneficio de quién se realiza la integración?[53]

[50] Así, por ejemplo, los países centroamericanos deberían ponerse en guardia a fin de evitar que cuando llegue el momento de superar las dificultades actuales entre El Salvador y Honduras no se dejen llevar por la euforia de la paz y asuman obligaciones, dentro del marco de la integración económica, que poco tiempo después no podrían cumplir.

[51] Véase al respecto Germánico Salgado, "Integración, conciliación de políticas y diferencias de estructura económica", *Integración Latinoamericana*, núm. 13, mayo de 1977, pp. 4-14.

[52] Leszek Kolakowski, *El racionalismo como ideología y ética sin código*, Ediciones Ariel, Barcelona, 1970.

[53] François Perroux, "¿Quién integra; en beneficio de quién se realiza la integración?", *Revista de la Integración*, INTAL/BID, núm. 1, noviembre de 1969.